

輔英科技大學適用勞動基準法人員工作規則

105 年 12 月 28 日 105 學年度第 5 次行政會議通過
105 年 12 月 30 日第 1 屆第 1 次勞資會議通過
106 年 2 月 22 日 105 學年度第 6 次行政會議修正通過
106 年 4 月 5 日第 1 屆第 3 次勞資會議修正通過
106 年 1 月 24 日高雄市政府勞工局高市勞條字第 10630189800 號函修正後同意核備
107 年 12 月 26 日 107 學年度第 5 次行政會議修正通過
108 年 1 月 23 日第 1 屆第 12 次勞資會議修正通過
108 年 3 月 20 日 107 學年度第 7 次行政會議修正通過
108 年 4 月 15 日第 1 屆第 13 次勞資會議修正通過
108 年 2 月 12 日高雄市政府勞工局高市勞條字第 10830857300 號函修正後同意核備

第一章 總則

第一條（訂立目的）

輔英科技大學（以下簡稱本校）為明確規範勞雇雙方之權利與義務，健全組織管理制度，促使勞雇雙方同心協力並謀校務發展，特依勞動基準法（以下簡稱勞基法）及相關法令，訂定本規則。

第二條（適用範圍）

適用本規則人員如下：

- 一、自八十七年十二月三十一日起適用勞基法之工友及技工。
- 二、自一百零三年八月一日起適用勞基法之本校編制外工作者（不包括僅從事教學工作之教師）。
- 三、其他依勞基法等相關規定進用簽訂勞動契約之人員。但委託外包招商之承攬、派遣人員不適用之。

適用本規則之人員（以下簡稱員工），應遵守勞動契約及本規則之相關規定。

第二章 受僱與解僱

第三條（報到手續）

新進員工於接到僱用通知後，應依規定之到職日至本校辦理報到手續，逾期視為自動放棄，該通知因而失其效力。報到時應繳（驗）交下列文件：

- 一、本校人事資料暨相關表件。
- 二、繳驗國民身分證及有關證件（正本核對後發還）。
- 三、其他應業務需要之文件。

員工依規定應繳交之相關表件，由本校人事室保管至員工離職後五年銷毀。

第四條（勞動契約）

本校因業務需要，僱用員工時，得與員工簽訂定期契約或不定期契約。
前項定期契約及不定期契約，依勞基法相關規定認定之。

第五條（工作年資計算）

員工工作年資以服務本校為限，並自到職日起算。

第 六 條 （新進試用）

本校得與新進員工約定試用，試用期間以三個月為原則。但具特殊技能、專長、經歷，經專案簽准者，不在此限。考核成績不合格者，即停止僱用，並依勞基法等相關規定辦理，工資發放至停止僱用日為止。

第 七 條 （經預告終止勞動契約）

有下列情事之一者，本校得預告員工終止勞動契約：

- 一、停辦時。
- 二、組織精簡、單位整併或財務虧損時。
- 三、人事費或業務緊縮時。
- 四、不可抗力暫停工作在一個月以上時。
- 五、經醫師證明患有精神病並經治療仍影響本校與其他員工安全至鉅者。
- 六、業務性質變更時。
- 七、病假逾限經核准辦理留職停薪職滿一年仍未能痊癒者。
- 八、員工對於所擔任之工作確不能勝任時或年度成績考核結果丙等者。

第 八 條 （終止契約限制期間之例外）

員工在產假期間或職業災害醫療期間，本校不得終止契約。但本校因天災、事變或其他不可抗力致校務不能繼續者，得報高雄市政府勞工局核定後終止勞動契約。

第 九 條 （資遣預告）

依第七條或第八條但書規定終止勞動契約時，其預告期間依下列各款之規定：

- 一、繼續工作三個月以上一年未滿者，於十日前預告之。
 - 二、繼續工作一年以上三年未滿者，於二十日前預告之。
 - 三、繼續工作三年以上者，於三十日前預告之。
- 適用本規則之員工離職時，應依第一項規定期間預告本校。

第 十 條 （發放資遣費）

依第七條或第八條但書規定終止勞動契約，本校於員工離職日起三十日內依下列規定發給資遣費：

- 一、適用勞基法前之工作年資，其資遣費給與標準，依其當時適用之法令規定計算；當時無法令可資適用者，依本校自訂之規定或勞雇雙方之協商計算之。
- 二、適用勞基法後之工作年資，其資遣費給與標準，依下列規定辦理：
 - （一）適用勞工退休金條例前（即九十四年七月一日勞退新制施行前）之工作年資：在本校繼續工作，每滿一年發給相當於一個月平均工資之資遣費。依前開計算之剩餘月數，或工作未滿一年者，以比例計給之。未滿一個月者以一個月計。
 - （二）適用勞工退休金條例後（即九十四年七月一日勞退新制施行後）之工作年資：本校按其工作年資，每滿一年發給二分之一個月之平均工資，未滿一年者，以比例計給；最高以發給六個月平均工資為限。

第 十 條 之一 （不予發放資遣費）

有下列情形之一者，員工不得向本校請求加發預告期間工資及資遣費：

- 一、依本規則第十一條規定或勞基法第十五條規定終止勞動契約者。
- 二、定期契約期滿離職者。
- 三、辭職或奉准留職停薪者。

第十一條 （不經預告終止勞動契約，解僱原因）

員工有下列情形之一者，本校得不經預告終止契約：

- 一、於訂立勞動契約時為虛偽意思表示，使本校誤信而有受損害之虞者。
 - 二、對於本校董監事、校長、各級主管或其他教職員工等及其代理人或家屬，實施暴行或有重大侮辱之行為者。
 - 三、受有期徒刑以上刑之宣告確定，而未諭知緩刑或未准易科罰金者。
 - 四、違反勞動契約或工作規則，情節重大者。
 - 五、營私舞弊、挪用公款、盜竊公物、收受賄賂或佣金者。
 - 六、在外兼營事業影響公務，情節重大者。
 - 七、違抗職務上之合理命令或調動，情節重大者。
 - 八、擅離崗位或怠忽職守有具體事實，情節重大者。
 - 九、造謠滋事、破壞紀律、煽動非法怠工、非法罷工，情節重大者。
 - 十、偽造文書、仿效上級主管簽字、盜用印信有具體事證者。
 - 十一、有竊盜行為或在本校場所內賭博、酗酒滋事，情節重大者。
 - 十二、違反國家法令或本校規章，情節重大者。
 - 十三、損害本校校譽或權益等有具體事證者。
 - 十四、故意損耗本校設備、機器、工具、原料、產品，或其他本校所有物品，或故意洩漏本校技術上、校務上之秘密，致本校受有損害者。
 - 十五、無正當理由繼續曠職三日，或一個月內曠職達六日者。
 - 十六、在校內有性侵害、性騷擾、性霸凌或妨害風化之行為有具體事證者。
 - 十七、留職停薪期間，與他人另訂勞動契約者。
 - 十八、其他重大過失或不當行為有具體事證者。
- 本校依前項各款規定終止契約者，自知悉其情形之日起，三十日內為之。

第十二條 （離職手續）

員工離職（含契約終止、辭職、資遣或退休）除死亡外，應依行政程序簽准後，於離職生效日前完成本校規定之工作移交及離校手續，始得離職；離職前應完成下列手續：

- 一、職務範圍內之業務及保管財產之移交。
- 二、待辦或未結案件之交代。
- 三、繳回領用之公款、公物及其他經管之財物、帳密。
- 四、繳回個人應補繳或歸還之款項及圖書。
- 五、繳回員工識別證、職章及其他證件。
- 六、其他依本校規定應辦事項。

未依前項規定完成工作移交及離校手續、移交不清或其他情事致生損害時，除追究行政責任外，應負損害賠償責任，且本校得於離職證明註記違規事項，另其有涉及財產、經費、賠償事項時，得視情節輕重移送法辦。

第十三條 （服務證明書）

員工離職時，得請求本校發給離職證明書。

第十四條 （調動）

本校因業務需要，經考量員工及其家庭之生活利益後，在不違反勞動契約，且對員工勞動條件未作不利變更之情形下，得依員工之體能、技術調整員工之工作職務或工作地點，其年資合併計算；員工之調動工作地點過遠，本校應予以必要之協助；員工有正當理由時，得申請覆議。

第十五條 （調職移交手續）

員工接到調動之通知，應於指定期限內辦妥調職業務移交手續，就任新職。

第三章 工資、津貼及獎金

第十六條 （工資之議定）

員工之工資由本校與員工議定之。但員工在正常工作時間內所得之報酬，不得低於基本工資。

第十七條 （工資定義）

工資，指員工因工作而獲得之報酬；包括工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付之獎金、津貼及其他名義之經常性給與。

第十八條 （工資計算及發放時間）

本校之工資計算方法，依需要得採計時制、記日制、計月制、計件制。工資之給付，除法令另有規定或與員工另有約定外，全額直接給付員工。

員工工資，除與員工另有約定或因補助機關尚未核撥經費等特殊原因從其約定外，其依任用職別給付時間如下，如遇本校例休假日或國定假日則順延核發：

- 一、教職員工、專案行政人員：於每月二十五日核發當月之工資。
- 二、約用助理人員：專任於每月十五日核發前月之工資；兼任於每月二十日核發前月之工資。

員工工資清冊，由本校會計室保存五年後銷毀。

第十九條 （延長工時及停止假期工作之工資加給標準）

本校因業務需要，經徵得員工同意於正常工作日延時工作者或於勞基法第三十六條所定休息日、第三十七條所定休假（國定假日）、第三十八條所定特別休假工作者，得擇日補休或依下列標準報支加班費：

- 一、正常工作日延長工作時間在二小時以內者，按平日每小時工資額加給三分之一以上。再延長工作時間在二小時以內者，按平日每小時工資額加給三分之二以上。因天災、事變或突發事件延長工作時間者，按平日每小時工資額加倍發給。
- 二、休息日工作者，工作時間在二小時以內者，其工資按平日每小時工資額另再加給一又三分之一以上；工作二小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給一又三分之二以上。

三、休假（國定假日）或特別休假工作者，工資加倍發給。

另因天災、事變或突發事件，本校認有繼續工作之必要時，得停止勞基法第三十六條至第三十八條所定勞工之假期。但停止假期之工資應加倍發給，並應於事後補假休息。

前項停止勞工假期，應於事後二十四小時內，詳述理由，通報本校人事室轉報高雄市政府勞工局核備。

第十九條 之一 （補休約定）

員工於正常工作日或休息日工作者，得經勞雇雙方合意擇日以工作時數1：1換取補休時數。補休應依員工延長工作時間或休息日工作事實發生時間先後順序補休。

第二十條 （津貼及獎金）

員工年終獎金或各種名義之津貼及獎金依本校相關規定辦理。但補助機關如另有規定時，從其規定。

第四章 工作時間、休息、休假、請假

第二十一條 （工作時間）

員工正常工作時間，每日不得超過八小時，每週不得超過四十小時。
前項正常工作時間，本校得視實際需要，經勞資會議同意後，依勞基法第三十條第二項、第三十條第三項及第三十條之一等規定實施彈性工時。
本校置備員工出勤紀錄，逐日記載員工出勤情形至分鐘為止，並保存五年。員工向本校申請其出勤紀錄影本時，本校不得拒絕。
其他法規另有調整工作時間規定者，本校得依相關規定辦理。

第二十二條 （延長工作時間）

本校有使員工在正常工作時間以外工作之必要者，經勞資會議同意後，得將工作時間延長之。
前項延長員工之工作時間連同正常工作時間，一日不得超過十二小時。延長之工作時間，一個月不得超過四十六小時。
因天災、事變或突發事件，本校有使員工在正常工作時間以外工作之必要者，得將工作時間延長之。但應於延長開始後二十四小時內通知本校人事室轉報高雄市政府勞工局備查。延長之工作時間，應於事後補給員工適當之休息。

第二十三條 （加班申請或指派）

員工或本校因業務需要依本規則第十九條規定加班者，應依規定填具加班指派申請單，經權責主管依實際業務需要同意簽章後，始得加班，並憑以延長簽到退時間及擇日補休或報支加班費。未依規定完成核備程序者，不得視為加班。
前項加班於提出加班申請時，由員工及權責主管雙方協商選擇擇日補休或報支加班費。

第二十四條 （休息時間）

員工繼續工作四小時，至少應有三十分鐘之休息。但實行輪班制或其工作有連續性或緊急性者，得在工作時間內，另行調配其休息時間。

第二十五條 （例假日）

員工每七日中應有二日之休息，其中一日為例假，一日為休息日，工資照給。
本校有下列情形之一，不受前項規定之限制：
一、依勞基法第三十條第二項規定變更正常工作時間者，員工每七日中至少應有一日之例假，每二週內之例假及休息日至少應有四日。
二、依勞基法第三十條第三項規定變更正常工作時間者，員工每七日中至少應有

一日之例假，每八週內之例假及休息日至少應有十六日。
三、依勞基法第三十條之一規定變更正常工作時間者，員工每二週內至少應有二日之例假，每四週內之例假及休息日至少應有八日。

第二十六條 （休假日）

員工依內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假之日，均應休假，工資照給。
前項休假經勞雇雙方協商同意後，得酌作調移。

第二十七條 （特別休假）

員工在本校繼續工作滿一定期間者（以到職日為計算基準），依下列規定給予特別休假，工資照給：

- 一、六個月以上一年未滿者三日。
- 二、一年以上二年未滿者七日。
- 三、二年以上三年未滿者十日。
- 四、三年以上五年未滿者每年十四日。
- 五、五年以上十年未滿者每年十五日。
- 六、十年以上者，每一年加給一日，加至三十日為止。

前項之特別休假期日，由員工排定之。但本校基於業務執行上之急迫需求或員工因個人因素，得由權責主管與員工協商調整，惟申請調整特別休假之次數每年度不得超過三次。

員工之特別休假因年度終結或契約終止而未休之日數，由本校發給工資，並記載於員工工資清冊。

第二十八條 （給假規定）

員工因婚、喪、疾病或其他正當理由得請假，假別分為婚假、事假、家庭照顧假、普通傷病假、生理假、喪假、公傷病假、產假、公（差）假、陪产假及補休等；請假應給之日數及工資給付之最低標準，依勞基法、勞工請假規則、性別工作平等法及本校相關規定等辦理。

第二十九條 （請假手續）

員工因故必須請假者，應於事前親自填寫請假單敘明請假理由及日數，經核定後方可離開工作崗位或不出勤；如遇急病或臨時重大事故，應於請假原因發生時，委託同事、家屬、親友或以電話、傳真、E-mail、限時函件報告權責主管，代辦請假手續。辦理請假手續時，本校得要求員工補述理由或提供證明文件。

第三十條 （請假日數計算）

員工各假別依全學年度總日數或全年度總日數之計算期間如下：

- 一、全學年度總日數：自每年八月一日起至翌年七月三十一日止。
- 二、全年度總日數：自每年一月一日起至同年十二月三十一日止。

第三十一條 （請假計算單位）

請假之最小單位，以半日計。

一次連續請普通傷病假超過三十日以上之期間，如遇休息日、例假日、紀念日、勞動節日及由中央主管機關規定應放假之日，併計於請假期間內。

產檢假，員工可依需求以小時或半日為單位請假，擇定請假單位後不得變更。

第五章 退 休

第三十二條 （自請退休）

員工有下列情形之一者，得自請退休：

- 一、工作十五年以上年滿五十五歲者。
- 二、工作二十五年以上者。
- 三、工作十年以上年滿六十歲者。

第三十三條 （強制退休）

員工非有下列情形之一者，本校不得強制其退休：

- 一、年滿六十五歲者。
- 二、身心障礙不堪勝任工作者。

前項第一款所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，本校得報請勞動部予以調整。但不得少於五十五歲。

依前項第二款規定辦理退休者，應檢附公立醫院或勞工保險機關指定醫院發給之醫療證明。

應予強制退休而拒不辦理退休手續者，由本校逕行辦理，並自退休生效日起停支工資。

第三十四條 （退休金給與標準）

員工退休金給與標準如下：

- 一、適用勞基法前、後之工作年資及依勞工退休金條例選擇繼續適用「勞基法」退休金規定或保留適用勞工退休金條例前之工作年資，其退休金給與標準依勞基法第八十四條之二及第五十五條計給。
- 二、具有前款之工作年資且依第三十三條第一項第二款規定強制退休之員工，其身心障礙係因執行職務所致者，依勞基法第五十五條第一項第二款規定加給百分之二十。
- 三、適用勞工退休金條例退休金規定之員工，本校按月提繳其工資6%之金額至勞工個人之退休金專戶。
- 四、本校編制內技工、工友依本校教職員工退休退職撫卹資遣辦法辦理。

第三十五條 （退休金給付）

由本校直接給付員工適用勞基法退休金規定之退休金，自員工退休之日起三十日內給付之。

第三十六條 （退休金請求時效）

員工適用勞基法退休金規定者，其請領退休金權利，自退休之次月起，因五年間不行使而消滅。請領退休金權利不得讓與、抵銷、扣押或供擔保。

員工依勞基法規定請領退休金者，得檢具證明文件，於金融機構開立專戶，專供存入勞工退休金之用。專戶內之存款，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

第六章 女工

第三十七條 （女工保護原則）

本校依勞基法第四十九條、第五十一條規定辦理女性員工保護原則。

第七章 考勤、考核、獎懲、升遷

第三十八條 （遲到早退）

員工應準時上、下班，並依規定按時簽到退（打卡）。有關遲到、早退、曠職規定如下：

- 一、員工逾規定上班時間十分鐘以內出勤者，視為遲到；於規定下班時間前無正當理由擅離工作場所者，視為早退。
- 二、未經辦理請假手續或假滿未經續假，而無故擅不出勤者，以曠職論。
- 三、在工作時間內未經准許或未辦理請假手續，無故擅離工作場所或外出者，該缺勤期間以曠職論。
- 四、代替他人或委託他人代為簽到退，除依相關規定懲處外，未實際出勤者，均以曠職論。

第三十九條 （考核獎懲）

本校為激勵士氣，確保工作精進，得視需要依相關規定辦理員工考核及獎懲。

第八章 職業災害補償及撫卹

第四十條 （職業災害補償）

本校依勞基法第五十九條、第六十條、第六十一條規定辦理員工職業災害補償。

第四十一條 （撫卹）

員工非因職業災害而致死亡時，本校得酌情發給相當於二個月工資之一次撫卹金及依本校教職員工福利互助辦法之喪葬慰問金；其遺屬受領之順位依民法規定辦理。

員工遺屬請領撫卹金及喪葬慰問金時，應檢附死亡證明文件及戶籍資料證明文件等申請發給之。

撫卹金及喪葬慰問金之請求權，自得受領之日起，因二年間不行使而消滅。受領撫卹之權利，不得讓與、抵銷、扣押或擔保。

第九章 福利措施與安全衛生

第四十二條 （勞工保險、就業保險及全民健康保險）

員工均由本校依法令規定辦理參加勞工保險、就業保險及全民健康保險，並享有相關保險給付權利。對於同仁發生各該保險之保險事故時，由本校依法為其辦理請領保險給付手續。

第四十三條 （員工福利）

員工在職期間之各項福利依本校相關規定辦理。

第四十四條（安全衛生）

本校依法辦理安全衛生工作，員工應遵照相關規定配合辦理。

第十章 其他

第四十五條（勞資會議）

為協調勞資關係，促進勞資合作，提高工作效率，本校依「勞資會議實施辦法」舉辦勞資會議，並以三個月至少召開一次為原則，相互溝通意見，勞雇雙方應本和諧誠信原則，協商解決問題。

第四十六條（員工申訴性騷擾處理制度）

員工於工作場所遇有性侵害、性騷擾或性霸凌時，依本校教職員工性侵害、性騷擾及性霸凌防治措施、申訴及懲戒辦法辦理。

第四十七條（補充規定）

本規則如有未盡事宜或涉及員工其他權利義務事項，本校得視實際需要，依本校相關規定或有關法令辦理之。

第四十八條（實施）

本規則經行政會議、勞資會議通過，陳校長核定，並報請高雄市政府勞工局核備後公告施行，修正時亦同。